

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

TOÀN CẦU GROUP

Số: 79/2025/QC-TCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025.

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ

- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024;
- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ số 01/2020/HĐDV-ĐGKN ngày 07/01/2020 và Phụ lục Hợp đồng dịch vụ đấu giá số 43/2025/PLHĐ-ĐGKN ngày 24/03/2025 của Hợp đồng số 01/2020/HĐDV-ĐGKN ngày 07/01/2020 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Công văn số 148/2025/CV-XLN ngày 21/03/2025 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín về việc đề nghị bán đấu giá khoản nợ (lần 44).

Nay, Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Cầu Group tổ chức bán đấu giá khoản nợ theo công văn đề nghị bán đấu giá khoản nợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín, cụ thể như sau:

PHẦN I

Thông tin về khoản nợ

1. Khoản nợ bán đấu giá: Khoản nợ của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Kim Hoàn Mỹ theo Hợp đồng tín dụng số 063/05/10 ngày 04/05/2010 với tổng nghĩa vụ khoản nợ tính đến ngày 31/12/2019 là: 473.674.393.516 đồng. Trong đó:

- + Vốn : 100.000.000.000 đồng.
- + Lãi trong hạn : 191.270.239.333 đồng.
- + Lãi quá hạn, phạt: 182.404.154.183 đồng.

- Thủ tục đảm bảo khoản nợ vay:

+ Hợp đồng thế chấp số công chứng 07043 ngày 04/05/2010 lập tại Phòng Công chứng số 7, Tp.HCM.

+ Đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 04/05/2010 tại Phòng Tài Nguyên và Môi Trường Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh chứng nhận đăng ký số PA-2010-787 quyển số 11, số thứ tự 787.

- Tài sản bảo đảm cho khoản vay: Bất động sản tại số 21-23 Nguyễn Biểu, phường 01, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền trên đất số AE167460 số vào sổ cấp giấy chứng nhận số H02603 do UBND Quận 5 cấp ngày 15/08/2006.

2. Giá khởi điểm: 108.361.000.000 đồng (Một trăm lẻ tám tỷ, ba trăm sáu mươi một triệu đồng).



3. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 21.672.200.000 đồng (Hai mươi một tỷ, sáu trăm bảy mươi hai triệu, hai trăm nghìn đồng), tức 20% (hai mươi phần trăm) giá khởi điểm của khoản nợ đấu giá.

PHẦN II

Kế hoạch tổ chức phiên đấu giá

1. Đăng báo, niêm yết:

- Niêm yết tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Cầu Group; UBND Phường 1, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín.
- Đăng 03 (ba) kỳ báo Đấu thầu. Đồng thời, đăng Thông báo bán đấu giá khoản nợ, quy chế đấu giá khoản nợ trên Cổng đấu giá tài sản quốc gia.

2. Thời gian, địa điểm bắt đầu và hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ: Trong giờ hành chính từ ngày 25/03/2025 đến ngày 22/04/2025 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Cầu Group, Đ/c: Số 16C (Tầng trệt) Vũ Ngọc Phan, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. (Điện thoại: 0868.76.96.86; 0939.099.599).

3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 25/03/2025 đến ngày 22/04/2025.

4. Thời gian và địa điểm xem hồ sơ pháp lý của khoản nợ: Từ 08h00 ngày 10/04/2025 đến 17h00 ngày 12/04/2025 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Cầu Group - Số 16C (Tầng trệt) Vũ Ngọc Phan, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

5. Thời gian và địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Lúc 16 giờ 00 ngày 24/04/2025 tại lầu 15M, 266 – 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM.

PHẦN III

Đăng ký tham gia đấu giá

1. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ:

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024.

2. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá:

❖ Hồ sơ bán cho khách hàng đăng ký, gồm có:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
- Thông báo bán đấu giá khoản nợ;
- Quy chế đấu giá khoản nợ;
- Hồ sơ pháp lý của khoản nợ bán đấu giá.

❖ Tiền mua hồ sơ: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)/hồ sơ (Thu theo Thông tư 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính quy định về chế độ tài chính trong hoạt động bán đấu giá tài sản).

❖ Lưu ý: Khách hàng có trách nhiệm tìm hiểu kỹ về hồ sơ pháp lý của khoản nợ, xác nhận đã xem hiện trạng thực tế của tài sản bảo đảm, thực trạng nắm giữ, quản lý, sử dụng bất động sản trên thực tế, tự tìm hiểu và tự chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý, thông tin liên quan đến khoản nợ bán đấu giá trước khi đăng ký tham gia đấu giá. Đồng thời, Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, cung cấp đầy đủ hồ sơ và phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Thông báo bán đấu giá khoản nợ, Quy chế đấu giá khoản nợ của Công ty ĐGHD Toàn Cầu Group và theo quy định của pháp luật.

❖ Người đăng ký tham gia đấu giá điền đầy đủ các thông tin vào đơn đăng ký và nộp đủ các giấy tờ sau:

a. Đối với cá nhân:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ;
- Phiếu cam kết đã tìm hiểu hồ sơ pháp lý khoản nợ, xem tài sản bảo đảm và không khiếu nại, tố cáo sau khi đấu giá thành;
- CCCD/ hộ chiếu của người tham gia đấu giá. Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật và CCCD/hộ chiếu của người được ủy quyền;
- Giấy nộp tiền đặt trước hoặc ủy nhiệm chi nộp tiền đặt trước;
- Các giấy tờ nêu trên phải là bản chính, bản sao y hoặc là bản photo và mang theo bản chính để đối chiếu.

b. Đối với tổ chức:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Cầu Group đóng dấu, ký tên của người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp người được ủy quyền ký thay thì phải có văn bản ủy quyền hợp pháp theo quy định pháp luật và Điều lệ của tổ chức;
- Cam kết đã tìm hiểu hồ sơ pháp lý khoản nợ, xem tài sản bảo đảm và không khiếu nại, tố cáo sau khi đấu giá thành;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị hoặc Quyết định Hội đồng thành viên về việc đồng ý mua khoản nợ bán đấu giá tùy theo loại hình doanh nghiệp, thẩm quyền cụ thể theo quy định pháp luật hoặc Điều lệ của doanh nghiệp;

- CCCD/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức, của người được ủy quyền (nếu có); Giấy đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ thành lập hợp pháp khác;
- Giấy nộp tiền đặt trước hoặc ủy nhiệm chi nộp tiền đặt trước;
- Các giấy tờ nêu trên phải là bản chính, bản sao y hoặc là bản photo và mang theo bản chính để đối chiếu.

3. Thủ tục tham gia đấu giá:

- **Đối với cá nhân:** Khi đến tham gia đấu giá khoản nợ, người tham gia đấu giá phải mang theo bản chính CCCD hoặc hộ chiếu kèm theo thư mời đấu giá, trường hợp được ủy quyền tham gia phiên đấu giá thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

- **Đối với tổ chức:** Khi đến tham gia đấu giá khoản nợ, người tham gia đấu giá phải mang theo bản chính Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mộc dấu của tổ chức, CCCD hoặc hộ chiếu kèm theo thư mời đấu giá, trường hợp được ủy quyền tham gia phiên đấu giá thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

4. **Tiền đặt trước:** Người đăng ký mua khoản nợ đấu giá phải nộp tiền đặt trước là: 21.672.200.000 đồng (*Hai mươi một tỷ, sáu trăm bảy mươi hai triệu, hai trăm nghìn đồng*), tức 20% (*hai mươi phần trăm*) giá khởi điểm của khoản nợ.

a. **Phương thức nộp tiền đặt trước:** Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản sau:

+ Tên người thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Cầu Group

+ Tài khoản thụ hưởng: 099 599 mở tại Sacombank – Chi nhánh Trung tâm.

- Nội dung: "Tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá" _nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Kim Hoàn Mỹ.

- Người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không có lý do chính đáng, xem như tự ý bỏ cuộc và chịu mất khoản tiền đặt trước.

b. **Xử lý tiền đặt trước tham gia đấu giá:**

- Trong trường hợp Khách hàng trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước này sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm việc giao kết, thực hiện hợp đồng mua bán khoản nợ bán đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua khoản nợ đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời khoản tiền đặt cọc này sẽ được trừ vào giá trúng đấu giá khoản nợ.

- Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành, Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Cầu Group sẽ chuyển số tiền đặt cọc của khách hàng trúng đấu giá vào tài khoản của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, cụ thể như sau:

+ Tên người thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín;

+ Tài khoản thụ hưởng: Trung tâm xử lý nợ - Hội sở Sacombank;

+ Nội dung: Công ty ĐGHD Toàn Cầu Group chuyển tiền đặt cọc của “...” (tên khách hàng trúng đấu giá khoản nợ) đối với khoản nợ đấu giá của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Kim Hoàn Mỹ.

- Trong trường hợp Khách hàng không trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước sẽ được hoàn lại trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại Mục 6 Phần IV của Quy chế đấu giá tài sản này và theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Phí chuyển tiền sẽ do khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán.

c. **Điều chỉnh tên người tham gia đấu giá:** Mọi sự điều chỉnh tên người tham gia đấu giá chỉ được xem xét giải quyết trong thời hạn đăng ký.

d. **Một số điều cần lưu ý:**

- Khách hàng có trách nhiệm tìm hiểu kỹ về hồ sơ pháp lý của khoản nợ, xác nhận đã xem hiện trạng thực tế của tài sản bảo đảm, thực trạng nắm giữ, quản lý, sử dụng bất động sản trên thực tế, tự tìm hiểu và tự chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý, thông tin liên quan đến khoản nợ bán đấu giá trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, cung cấp đầy đủ hồ sơ và phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Thông báo bán đấu giá khoản nợ, Quy chế bán đấu giá khoản nợ của Công ty ĐGHD Toàn Cầu Group và theo quy định của pháp luật.

- Nhằm tránh mất thời gian, ảnh hưởng đến phiên đấu giá, người điều hành phiên đấu giá sẽ không giải quyết các vấn đề đã được quy định tại hồ sơ cung cấp cho khách hàng, không trả lời các câu hỏi trùng lặp. Thời gian dành cho giải đáp những câu hỏi liên quan đến phiên đấu giá không quá 45 (bốn mươi lăm) phút;

- Mọi thắc mắc, yêu cầu và khiếu nại liên quan đến việc bán đấu giá khoản nợ nêu trên phải được gửi đến Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Cầu Group trước ngày mở phiên đấu giá khoản nợ 01 (một) ngày làm việc, sau thời gian này mọi khiếu nại đều không được chấp nhận, Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Cầu Group sẽ không chịu trách nhiệm.

PHẦN IV

Thực hiện đấu giá

1. **Hình thức đấu giá:** Đấu giá trực tiếp bằng lời nói.

2. **Phương thức đấu giá:** Trả giá lên

3. **Bước giá:** Tối thiểu từ 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá theo trình tự sau đây: Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người

tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; Đọc Quy chế phiên đấu giá; Giới thiệu về tài sản đấu giá; Nhắc lại mức giá khởi điểm; Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá; Phát số cho người tham gia đấu giá; Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá.

Việc trả giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

- Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;
- Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả;
- Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;
- Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

4. Rút lại giá đã trả và từ chối kết quả trúng đấu giá:

- a. Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó.
- b. Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

5. Truất quyền tham gia đấu giá:

- a. Tại phiên đấu giá, có người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia phiên đấu giá trong các trường hợp sau:
 - Người đã trả giá xin rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại điểm a Điều 4 của Quy chế này;
 - Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;
 - Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá khoản nợ, người có khoản nợ đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá khoản nợ;

- Cản trở hoạt động đấu giá khoản nợ; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá khoản nợ;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

b. Người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm ngoài việc bị tước quyền tham gia đấu giá còn bị tịch thu tiền đặt trước, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

6. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- Bị tước quyền tham gia đấu giá theo quy định tại điểm a Điều 5 Phần IV của Quy chế này;
- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá;
- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận; từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại điểm a, b Điều 4 Phần IV của Quy chế này.

7. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá:

- Việc đấu giá khoản nợ trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá được thực hiện như sau: Trường hợp đấu giá tài sản theo phương thức trả giá lên, khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó;

- Việc đấu giá khoản nợ trong trường hợp này chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá khoản nợ theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức phiên đấu giá.

PHẦN V

Thanh toán tiền mua khoản nợ, giao nhận hồ sơ pháp lý khoản nợ và chuyển quyền sở hữu trong trường hợp đấu giá thành

1. Thời hạn, phương thức thanh toán và bàn giao hồ sơ pháp lý của khoản nợ:

Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải thanh toán tiền mua khoản nợ (sau khi trừ khoản tiền đặt cọc) vào tài khoản của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. Trường hợp người trúng đấu giá không thanh toán đủ số tiền

mua khoản nợ đúng hạn thì bị mất toàn bộ số tiền đặt cọc nêu trên, số tiền này sẽ được Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín xử lý theo quy định của pháp luật.

a. Phương thức thanh toán như sau:

- Tên người thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín;
- Số tài khoản: Trung tâm xử lý nợ - Hội sở Sacombank;
- Nội dung: Tên khách hàng thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá của Công ty TNHH

Thương Mại Dịch Vụ Kim Kim Hoàn Mỹ.

b. Giao nhận hồ sơ:

- Thời hạn bàn giao hồ sơ pháp lý khoản nợ: 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày bên trúng đấu giá nộp đủ số tiền trúng đấu giá.
- Phương thức giao nhận hồ sơ pháp lý khoản nợ: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín trực tiếp bàn giao hồ sơ liên quan đến khoản nợ cho người trúng đấu giá, việc giao nhận khoản nợ phải được lập thành văn bản và có chữ ký của các bên.
- Địa điểm giao nhận hồ sơ: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Đ/c: 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh).

2. Nghĩa vụ thuế, phí liên quan đến việc mua khoản nợ đấu giá: Bên trúng đấu giá nộp.

PHẦN VI

Điều khoản thi hành

1. Quy chế đấu giá này áp dụng cho phiên đấu giá khoản nợ theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ số 01/2020/HĐDV-ĐGKN ngày 07/01/2020 và Phụ lục hợp đồng số 43/2025/PLHĐ-ĐGKN ngày 24/03/2025.

2. Ngoài các quy định nêu tại Quy chế này các bên tham gia đấu giá khoản nợ và các bên liên quan phải tuân thủ theo các quy định trong Thông báo bán đấu giá khoản nợ, Nội quy đấu giá, Luật Đấu giá tài sản và các quy định của pháp luật khác liên quan.

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐÀO XUÂN THÀNH